



고용노동부

고 용 노 동 부

수신 성평등가족부장관(아이돌봄지원과장)

(경유)

제목 통상임금 관련 질의에 대한 회신(2차)

1. 관련: 근로기준정책과-4776(2025. 12. 19.) 통상임금 관련 질의에 대한 회신
2. 귀 부의 무궁한 발전을 기원합니다.
3. 우리부는 앞서 귀 부의 질의[가족문화과-1783(2025. 6. 20.) 통상임금 인정 여부에 대한 유권해석 요청]에 대해 위 관련 문서와 같이 회신한 바 있습니다.
4. 당초 회신 내용은 「근로기준법 시행령」 제6조 제2항에서 규정하고 있는 통상임금을 시간급 금액으로 산정할 경우의 방법에 관한 것으로, 같은 규정 제5호의 내용을 문언적으로 해석하여 질의대상인 아이돌보미 근로자의 연 통상임금 산정 기준시간 수는 1주의 통상임금 산정기준 시간 수(1주의 소정근로시간과 소정근로시간 외에 유급으로 처리되는 시간)에 1년 동안의 평균 주의 수를 곱한 시간으로 보고,
 - 1주 40시간 범위 내에서 개별적으로 상호 협의한 시간을 소정근로시간으로 정하는 아이돌보미 근로자의 특성을 고려해 통상임금 산정사유 발생일을 포함한 이후 1주의 통상임금 산정 기준시간 수를 기초로 연 통상임금 산정 기준시간 수를 산정하는 것도 합리적인 대안이 될 수 있을 것으로 사료된다는 내용이었습니니다.
 - 이에 추가하여, 고정수당의 시간급 산정 방식에 대해서는 먼저 그 시간급 산정 방식에 관한 근로관계 당사자의 의사가 형성되어 있는지를 살펴보아야 할 것이고, 그에 대한 당사자 의사가 형성되어 있지 않은 경우라면, 가장 합리적이고 객관적인 시간급 산정 방식을 찾아야 하며, 특별한 근거 없이 당사자 일방에게 불리한 의사를 의제하는 방식으로 시간급을 산정하여서는 아니될 것인 바(대법원 2020. 1. 22. 선고 2015다73067 전원합의체 판결 참고),
 - 통상임금의 사전적 산정가능성과 당사자 의사에의 합치를 고려할 때, 해당 질의상 임금의 시간급 금액을 구함에 있어서는 먼저 그 시간급 산정 방식에 관한 근로관계 당사자의 의사가 형성되어 있는지를 살펴보고, 그에 대한 당사자 의사가 형성되어 있지 않은 경우라면 근로자에게 불리하지 않는 한 연장근로시간을 제외한 법정 최대 근로시간을 기초로 통상임금 산정 기준시간 수를 산정하는 것도 위법하지 않을 것으로 사료됩니다.
 - 다만, 그와 같은 의사의 형성이 강행법규를 잠탈할 목적으로 이루어진 것인지 등 그 효력에 대한 판단은 개별·구체적인 사실관계를 살펴 이루어져야 할 것입니다.

5. 위 답변내용은 개별·구체적 사실관계에 따라 관련 법령 적용관계가 달라질 수 있음을 알려드리며, 질의내용만을 가지고 일반적인 사항에 대하여 답변하는 것임을 알려드립니다. 끝.



주무관	백우림	행정사무관	이찬웅	장	송유나	근로기준정책과 전결 2026. 3. 25.
협조자						
시행	근로기준정책과-1144	(2026. 3. 25.)	접수	아이돌봄지원과-1035	(2026. 3. 26.)	
우 30117	세종특별자치시 한누리대로 422 (어진동 581 고용노동부) 11-1동 7					/ www.moel.go.kr
	층 근로기준정책과					
전화번호	044-202-7975	팩스번호	0442028071	/ bwr9696@korea.kr	/ 비공개(6)	